

D01 — otázka EK ČR

Pojem, předmět, systém obchodního práva a jeho místo v českém právním řádu, prameny obchodního práva, charakter norem obchodního práva, obchodní zvyklosti.

Odborný výklad a systematika

Obchodní právo upravuje soukromoprávní vztahy související s podnikáním a organizací podnikatelských subjektů. Po rekodifikaci není samostatně kodifikováno v obchodním zákoníku: obecný závazkový režim obsahuje občanský zákoník, korporální pravidla zákon o obchodních korporacích a publikační režim zákon o veřejných rejstřících. Systematika zahrnuje podnikatele, obchodní korporace, obchodní závazky, soutěž a cenné papíry; veřejnoprávní regulaci je nutné vykládat odděleně. Zvyklost může doplňovat obsah vztahu mezi podnikateli v zákonném rozsahu, ale nepřekoná kogentní zákaz. U historických smluv se nejprve určí přechodná ustanovení, nikoli pouze datum žaloby.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Prameny:** Obchodní zákoník má význam zejména pro historické vztahy; není obecně platnou kodifikací nových smluv.
- **Autonomie:** Profesionální postavení stran ovlivňuje požadovanou péči a výklad, neodstraňuje dobré mravy.
- **Zvyklost:** Musí být identifikována a prokázána, pouhá osobní praxe jedné společnosti nestačí.

Podrobnější právní rozbor

- Obchodní závazek se nepozná jen podle vysoké ceny. Rozhodné jsou subjekty, povaha vztahu a použitelná norma. Profesionální standard péče může ovlivnit výklad a odpovědnost, ale neodstraňuje ochranu slabší strany tam, kde ji zákon poskytuje. Ústavní principy působí také v soukromém vztahu prostřednictvím konkrétní normy a jejího výkladu.

Judikatura, aktuální kauzy a odborné rozbor

Ústavní soud, II. ÚS 1852/19, 30. 10. 2019 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci

Ústavní soud požadoval řádné odůvodnění klíčové právní otázky v rozhodčím kontextu. Pouhé tvrzení o dispozitivnosti ustanovení zákona o rozhodčím řízení bez vypořádání podstatných argumentů nebylo dostatečné. Nález sám konečně neurčil obecnou kogentnost tohoto ustanovení ani výsledek celého hospodářského sporu. Studijní význam: ústavní přezkum důvodů rozhodnutí odlišit od přezkumu každé nesprávnosti podústavního práva a od výsledku arbitráže. Veřejně známé názvy stran nenahrazují přesné vymezení napadeného rozhodnutí.

Ústavní soud, III. ÚS 1336/18, 8. 1. 2019 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie

Nález chrání smluvní autonomii a možnost oddělení vadné části ujednání tam, kde zbývající část může samostatně obstát. Řešil konkrétní mechanismus výběru rozhodce; neprohláší všechny rozhodčí doložky za platné. Spotřebitelská omezení a aktuální zákonná přípustnost arbitráže se posuzují zvlášť. Pro zkoušku: identifikovat vadnou část, její vztah k celku a skutečnou vůli stran; formální neplatnost jednoho mechanismu nemusí automaticky odstranit každý jiný samostatný mechanismus.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1 — výňatek

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2 — výňatek

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 420 — výňatek

(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 421 — výňatek

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 558 — výňatek

(1) V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3028 — výňatek

(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 1 — výňatek

(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva.

(3) Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 2 — výňatek

(1) Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 5 – výňatek

(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 6 – výňatek

(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 7 – výňatek

Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 8 – výňatek

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 9 – výňatek

(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 10 – výňatek

(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 555 – výňatek

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 556 – výňatek

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 557 – výňatek

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 580 – výňatek

(1) Neplatné je právní jednání, které se přičí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 581 – výňatek

Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 582 – výňatek

(1) Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 583 – výňatek

Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 584 – výňatek

(1) Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 585 – výňatek

Vyvolala-li omyl jednajícího osoba třetí, je právní jednání platné. Měla-li však osoba, s níž se právně jednalo, na činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět, považuje se i tato osoba za původce omylu. Následky neplatnosti

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 586 – výňatek

(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 587 – výňatek

(1) Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 588 – výňatek

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně přičí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Dodavatel se dovolává zvyklosti, podle níž kupující přebírá zboží bez jakékoli odpovědnosti prodávajícího.

Právní rozbor: Posoudí se obsah smlouvy, kogentní omezení, existence a známost tvrzené zvyklosti. Zvyklost nelze použít jako automatické vyloučení zákonných pravidel.

Zkouškové minimum

- Rekodifikace.
- podnikatel.
- kogentnost.
- zvyklost.
- přechodná ustanovení.

Předpisy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1–2, § 5–10, § 420–421, § 555–558, § 580–588, § 3028. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 1–2. Znění: 19. 7. 2024.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D02 — otázka EK ČR

Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním. Jednání podnikatele.**Odborný výklad a systematika**

Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Zápis do obchodního rejstříku a veřejnoprávní oprávnění mají zvláštní zákonné účinky, ale nelze zaměňovat podnikatele a obchodní korporaci. Jednání může uskutečňovat fyzická osoba osobně, statutární orgán právnické osoby, zmocněnec, prokurista či osoba pověřená při provozu závodu. U každé varianty se určí rozsah oprávnění, jeho omezení a právní účinky vůči třetím osobám. Ochrana dobré víry třetích osob nelegalizuje jakékoli jednání bez oprávnění.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Statutární orgán:** Nezaměňovat s vlastníkem podílu nebo vedoucím zaměstnancem.
- **Prokura:** Je zvláštním podnikatelským zmocněním; nakládání s nemovitostmi vyžaduje příslušné rozšíření.
- **Pověření:** Rozsah vychází z obvyklých jednání při příslušné činnosti.

Podrobnější právní rozbor

- Jednání za právnickou osobu je třeba odlišit od osobního ručení člena orgánu. Smlouva podepsaná jednatelem zpravidla zavazuje společnost při splnění podmínek zastoupení; jeho případná odpovědnost je další právní vztah. U prokury a pověření v závodu se rozsah oprávnění neurčuje pouze podle vizitky či pracovní pozice.

Judikatura, aktuální kauzy a odborné rozbor**Ústavní soud, Pl. ÚS 10/17, 3. 11. 2020 — Úvěrové registry a informační soukromí**

Soud zamítl návrh proti napadené zákonné úpravě sdílení údajů v registrech. Hodnotil legitimní účel posouzení úvěruschopnosti a ústavně přijatelný výklad ochranných pravidel. Rozhodnutí není souhlasem s neomezeným shromažďováním libovolných údajů ani s každým konkrétním zápisem. Při studiu je třeba zkoumat titul zpracování, přesnost, účel, rozsah a dobu uchování. Individuální spor o nesprávný údaj se nesmí nahrazovat pouhým odkazem na obecnou ústavnost právního rámce.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 161 — výňatek

Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 162 – výňatek

Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 163 – výňatek

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 164 – výňatek

(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 165 – výňatek

(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

(2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 166 – výňatek

(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.

(2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 420 – výňatek

(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 421 – výňatek

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 422 – výňatek

Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, nesmí být klamavé. Obchodní firma

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 423 – výňatek

(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

(2) Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 424 – výňatek

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 425 – výňatek

(1) Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v obchodní firmě i nadále své dřívější jméno; změnu jména však uveřejní.

(2) Zapíše-li se člověk do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou než pod svým jménem, musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 426 – výňatek

Je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 427 – výňatek

(1) Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce; vyžaduje se však, aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.

(2) Při přeměně právnické osoby přejde obchodní firma na právního nástupce, pokud s tím souhlasí; souhlas jiné osoby se nevyžaduje. Má-li právnická osoba více právních nástupců a neurčí-li se, na kterého z nich obchodní firma přechází, nepřejde obchodní firma na žádného z nich.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 428 – výňatek

Odvolat souhlas s užitím svého jména v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě využíváno; takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 429 – výňatek

(1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapíše-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 430 – výňatek

(1) Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 431 – výňatek

Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 440 – výňatek

(1) Překročil-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 450 – výňatek

(1) Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 451 – výňatek

Prokurista není oprávněn přenést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru; k opačným ujednáním se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 452 – výňatek

(1) Zakazuje se udělit prokuru právnické osobě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 453 – výňatek

Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 454 – výňatek

Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 455 – výňatek

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 456 – výňatek

Prokura zaniká i převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena. Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Společník s ručením omezeným podepíše smlouvu jménem společnosti, ač není jednatelem ani zmocněncem.

Právní rozbor: Samotná účast ve společnosti neposkytuje zástupčí oprávnění. Prověří se jiné zmocnění, následné schválení a případná ochrana třetí osoby podle konkrétních okolností.

Zkouškové minimum

- Definice podnikatele.
- statutární zastoupení.
- zmocnění.
- prokura.
- dobrá víra.

Předpisy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 161–166, § 420–431, § 440, § 450–456. Znění: 1. 1. 2027.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D03 — otázka EK ČR

Právní prostředky ochrany třetích osob v obchodním právu (zveřejňování údajů o podnikatelích, ochrana třetích osob ve speciálních případech - společenstevní právo, soutěžní právo).

Odborný výklad a systematika

Ochrana třetích osob stojí na publicitě, předvídatelnosti zastupování, kapitálových a odpovědnostních pravidlech i účinných prostředcích obrany. Veřejný rejstřík umožňuje zjistit existenci subjektu, statutární orgány a další zapisované skutečnosti; sbírka listin doplňuje informace o jeho právním a hospodářském stavu. Formální publicita znamená přístup k údajům, materiální publicita jejich právní účinky a ochranu zákonem vymezené důvěry. Nelze ji zaměňovat za záruku solventnosti podnikatele. V korporacním právu chrání věřitele pravidla rozdělování zdrojů, péče řádného hospodáře a odpovědnost při úpadku; v soutěžním právu chrání účastníky trhu a zákazníky zákaz nekalé soutěže.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Publicita:** Rozlišit zápis údaje a založení listiny.
- **Věřitel:** Základní kapitál není garantovaný zůstatek na účtu.
- **Odpovědnost:** Dluh společnosti a případná povinnost člena orgánu jsou různé právní tituly.

Podrobnější právní rozbor

- Rejstříkové ověření má zachytit aktuální údaj i zákonné účinky nezveřejněné změny. Sbírk listin může objasnit účetní a organizační stav, ale není garancí pravdivosti všech podnikatelských tvrzení. Třetí osoba musí mít ochranu podle příslušného pravidla publicity. Vlastní vědomost o skutečném stavu může být významná pro možnost dovolávat se rejstříkového údaje.

Judikatura, aktuální kauzy a odborné rozbor

EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026

Sekundární odborný rozbor upozorňuje na rozdíl mezi tématem uvedeným v pozvánce a doslovnou podobou návrhu usnesení, dále na protinávhrhy a informační práva společníků. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost nemají totožný formální režim. Pro studium je třeba určit právní obsah pozvánky, možnost účasti a obrany společníka a ochranu třetích osob. Článek je komentářem, nikoli originálem soudního rozhodnutí; jeho shrnutí nesmí být vydáváno za samostatné závazné pravidlo bez souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 1 — výňatek

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).

(3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 3 — výňatek

(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.

(2) O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o spolkový rejstřík.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 8 — výňatek

(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údají zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(2) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do uplynutí patnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

(3) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 9 — výňatek

(1) Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

(2) Jestliže existuje nesoulad mezi zněním zápisu ve veřejném rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do cizího jazyka podle § 74 odst. 1, nelze se vůči třetím osobám dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce. Třetí osoba se může dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 25 — výňatek

(1) Do veřejného rejstříku se zapíše a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby, b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon, c) právní forma právnické osoby, d) den vzniku a zániku právnické osoby, e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační

číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci², g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při

výkonu funkce zastupuje, h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, j) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, k) den, k němuž byl zápis proveden, a l) okamžik, k němuž byl zápis zpřístupněn.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159 — výňatek

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 164 — výňatek

(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976 — výňatek

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 34 — výňatek

(1) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 40 — výňatek

(1) Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 47 — výňatek

Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní korporace nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Společnost tvrdí, že nezapsané interní omezení jednatele ruší smlouvu uzavřenou s dodavatelem.

Právní rozbor: Určí se způsob zastupování a účinky omezení vůči třetím osobám. Interní porušení může zakládat odpovědnost jednatele, aniž samo odstraní závazek společnosti.

Zkouškové minimum

- Formální a materiální publicita.
- sbírka listin.
- věřitel.
- zastupování.
- odpovědnost orgánu.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.): § 1, § 3, § 8–9, § 25, § 66. Znění: 19. 7. 2024.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 159, § 164, § 2976. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 34, § 40, § 47. Znění: 19. 7. 2024.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D04 — otázka EK ČR

Označování podnikatelů, jejich výrobků a služeb a právní vztahy vznikající v této oblasti (firemní právo, ochranné známky, ochrana označení původu výrobků, licenční smlouvy, ochrana označení prostředky soutěžního práva).

Odborný výklad a systematika

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Musí splňovat požadavky nezaměnitelnosti a nesmí působit klamavě. Ochranná známka chrání označení pro vymezené výrobky či služby na základě příslušného registračního režimu; obchodní firma a známka proto nemají totožný předmět ani účinky. Označení původu a zeměpisná označení vážou ochranu k zákonným podmínkám původu a vlastností produktu. Licence umožňuje užití chráněného předmětu ve sjednaném rozsahu, nikoli automatický převod všech práv. Souběh průmyslověprávní a soutěžní ochrany vyžaduje samostatné posouzení znaků každého nároku.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Firma:** Zápis firmy sám nezaručuje, že nezasahuje do staršího práva.
- **Známka:** Posouzení závisí na označení, výrobcích, službách a pravděpodobnosti záměny.
- **Licence:** Vymezit území, dobu, výhradnost, předmět a možnost podlicence.

Podrobnější právní rozbor

- Ochranné označení je třeba porovnávat ve věcném, územním a časovém rozsahu. Zápis známky neznamena monopol na každé užití běžného slova ve všech oblastech. Nárok na zdržení a náhradu újmy vyžaduje odlišné předpoklady. Licenční ujednání musí rozlišit pouhé užití, podlicenci a převod samotného práva.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 423 — výňatek

(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 424 — výňatek

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 425 — výňatek

(1) Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v obchodní firmě i nadále své dřívější jméno; změnu jména však uveřejní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 426 – výňatek

Je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 427 – výňatek

(1) Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce; vyžaduje se však, aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 428 – výňatek

Odvolat souhlas s užitím svého jména v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě využíváno; takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2358 – výňatek

(1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2359 – výňatek

(1) Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2360 – výňatek

(1) Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2361 – výňatek

Je-li ujednána nevýhradní licence, je poskytovatel oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2362 – výňatek

Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2363 – výňatek

Podlicence Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2364 – výňatek

(1) Nabyvatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen se souhlasem poskytovatele. Souhlas vyžaduje písemnou formu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976 – výňatek

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2981 – výňatek

(1) Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2982 – výňatek

Parazitování na pověsti Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2988 – výňatek

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 1 – výňatek

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁶ a upravuje ochranné známky.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 4 – výňatek

Do rejstříku se nezapiše označení, a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a, b) které nemá rozlišovací způsobilost, c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností, d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, e) které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy

samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu, f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, h) které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se

týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů, i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,³ k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány, j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,³ jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu, k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, l) jehož užívání se přičí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou

republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 8 – výňatek

(1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.), § 1 – výňatek

Předmět úpravy Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu 1 a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonává členský stát, b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě i ze zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast“), v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v rozsahu stanoveném

přímo použitelným předpisem Evropské unie, d) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.), § 2 — výňatek

Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí: a) zbožím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; b) zemědělským zbožím zboží, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující vína, lihoviny a zemědělské výrobky¹²; c) nezemědělským zbožím zboží, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující řemeslné a průmyslové výrobky¹³.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Nová společnost používá podobný název a logo zavedeného soutěžitele pro stejné služby.

Právní rozbor: Odděleně se zkoumá zásah do firmy, známkových práv a nekalá soutěž. Nároky se neopírají pouze o podobnost slov, ale o zákonné podmínky jednotlivých ochran.

Zkouškové minimum

- Firma.
- klamavost.
- nezaměnitelnost.
- známka.
- původ.
- licence.
- soutěž.

Předpisy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 423–428, § 2358–2364, § 2976, § 2981–2982, § 2988. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.): § 1, § 4, § 8. Znění: 1. 2. 2022.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.): § 1–2. Znění: 20. 8. 2025.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D05 — otázka EK ČR

Právo hospodářské soutěže (obecná problematika soutěžního chování, systematika a prameny soutěžního práva, charakteristika jednotlivých součástí soutěžního práva, typické formy nekalého soutěžního jednání, typické formy jednání narušujícího rovné soutěžní prostředí).

Odborný výklad a systematika

Soutěžní právo zahrnuje soukromoprávní nekalou soutěž a veřejnoprávní ochranu hospodářské soutěže. Generální klauzule nekalé soutěže vyžaduje jednání v hospodářském styku, rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům; vznik skutečné škody není podmínkou všech nároků. Zvláštní skutkové podstaty konkretizují například klamavou reklamu, zlehčování či parazitování. Veřejnoprávní režim řeší zakázané dohody, zneužití dominance a kontrolu spojování; dominantní postavení samo není zakázáno. Civilní soud a soutěžní úřad sledují odlišné účely a jejich pravomoci nelze směřovat.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Nekalost:** Podstatná je způsobilost k újmě, ne jen prokázaná ztráta zákazníka.
- **Dominance:** Není totožná s nekalou soutěží ani s libovolně vysokým tržním podílem.
- **Nároky:** Zdržení, odstranění závadného stavu, zadostiučinění, škoda a obohacení mají vlastní předpoklady.

Podrobnější právní rozbor

- Soutěžní svoboda dovoluje získat zákazníka lepší nabídkou, nikoli každým prostředkem. Generální klauzule se posuzuje i tam, kde jednání přesně nenaplnuje pojmenovanou skutkovou podstatu. Současně nelze použít pojem dobrých mravů soutěže jako neurčitou náhradu všech zákonných znaků. Veřejnoprávní rozhodnutí může být relevantní pro civilní spor, ale nenahrazuje jeho celý předmět.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976 — výňatek

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2977 – výňatek

(1) Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2978 – výňatek

(1) Klamavé označení zboží nebo služby je takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2979 – výňatek

(1) Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o sobě správný, může-li uvést v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2980 – výňatek

(1) Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2981 – výňatek

(1) Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2982 – výňatek

Parazitování na pověsti Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2983 – výňatek

Podplácení Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2984 – výňatek

(1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2985 – výňatek

Porušení obchodního tajemství Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo b) vlastním nebo cizím jednáním přičícím se zákonu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2986 – výňatek

(1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřejí, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2987 – výňatek

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí Ohrožení zdraví nebo životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele nebo zákazníků. Ochrana proti nekalé soutěži

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2988 – výňatek

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 1 – výňatek

(1) Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) a) dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1), b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, c) spojením soutěžitelů, nebo d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 3 – výňatek

(1) Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné,⁴ pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 10 – výňatek

(1) Dominantní postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 11 – výňatek

(1) Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Zneužitím dominantního postavení je zejména a) přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění, b) vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí, c) uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tyto účastníci v

hospodářské soutěži znevýhodňování, d) zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů, e) dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže, f) odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří

přitom neprokáží, že takové spoluužívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat; totéž přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu,

Aplikační situace a řešení

Zadání: Dva dodavatelé si dohodnou rozdělení zákazníků a současně zveřejní klamavou reklamu proti konkurentovi.

Právní rozbor: Dohoda se posoudí ve veřejnoprávním soutěžním režimu a reklama samostatně podle občanského zákoníku. Nelze automaticky zaměnit správní sankci za odškodnění poškozeného.

Zkouškové minimum

- Dva režimy.
- generální klauzule.
- kartel.
- dominance.
- civilní nároky.

Předpisy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 2976–2988. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.): § 1, § 3, § 10–12. Znění: 3. 4. 2025.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D06 — otázka EK ČR

Cenné papíry**Odborný výklad a systematika**

Cenný papír je listina, s níž je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Zaknihovaný cenný papír je náhradou listiny zápisem v příslušné evidenci a nepodléhá automaticky pravidlům fyzického předání. Klasifikace podle formy, druhu práva, způsobu vydání a zastupitelnosti vysvětluje převoditelnost a legitimaci. Cenný papír na doručitele, na řad a na jméno mají odlišné převodní mechanismy; zvláštní předpis může obecný režim upravit. Ztráta listiny neznamena bez dalšího zánik vtěleného práva, ale komplikuje jeho výkon a může vyžadovat umoření.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Pojmy:** Cenný papír, zaknihovaný cenný papír a pouhý doklad o dluhu nejsou synonyma.
- **Převod:** Odlišit smluvní titul, předání, rubopis a zápis do evidence.
- **Legitimace:** Držba listiny nenahrazuje ve všech případech řádný nabývací titul.

Podrobnější právní rozbor

- Forma cenného papíru ovlivňuje převod i důkaz oprávnění. U papíru na řad je třeba posoudit rubopis a předání, u zaknihovaného práva zápis v příslušné evidenci. Zajištění a nucený výkon musejí respektovat tento režim. Prostá kopie či smluvní potvrzení proto nemusí umožnit výkon práv jako originální listina.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 514 — výňatek

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 515 — výňatek

Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 516 — výňatek

(1) Cenné papíry téhož druhu vydané týměž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, jsou zastupitelné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 517 — výňatek

Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší-li svou povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 518 – výňatek

(1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 519 – výňatek

(1) Datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvnímu nabyvateli. Není-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 520 – výňatek

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 521 – výňatek

(1) Byl-li nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, je vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvního nabyvatele stanoveným způsobem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 522 – výňatek

(1) Je-li cenný papír vydán ve více stejnopisech, musí být stejnopisy v textu listiny číslovány, jinak se každý stejnopis považuje za samostatný cenný papír.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 523 – výňatek

(1) Je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze pro uplatnění tohoto práva vydat kupón jako cenný papír na doručitele; kupóny se vydávají v kupónovém archu. Je-li součástí kupónového archu talón, vyplývá z něho právo na vydání nového kupónového archu; talón však není cenným papírem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 524 – výňatek

(1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně čísla cenného papíru, jež nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 525 – výňatek

(1) Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány tímž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 526 – výňatek

Evidence zaknihovaných cenných papírů Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 527 – výňatek

(1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 528 – výňatek

(1) Na účtu zákazníků jsou evidovány zaknihované cenné papíry osob, které zaknihovaný cenný papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 529 – výňatek

(1) Rozhodl-li emitent o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, bez zbytečného odkladu zveřejní své rozhodnutí včetně lhůty, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá, a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 530 – výňatek

(1) Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání emitentovi číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován; pokud mu tento údaj nesdělí, určí mu k tomu emitent dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 531 – výňatek

Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného papíru, určí emitent k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 a při jejím vyhlášení upozorní, že cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 532 – výňatek

(1) Na žádost emitenta zaeviduje centrální depozitář zaknihované cenné papíry do centrální evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru a zaeviduje cenné papíry na majetkové účty uvedené v žádosti. Žádost emitent podá po uplynutí lhůty stanovené v § 529 odst. 1 nebo i před jejím uplynutím, pokud mu byly odevzdány všechny cenné papíry, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 533 – výňatek

(1) Cenný papír, který nebyl odevzdán, eviduje centrální depozitář na zvláštním technickém účtu; majitelem technického účtu je emitent. Zaevidováním na tomto účtu jsou tyto cenné papíry přeměněny na zaknihované cenné papíry.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 534 – výňatek

(1) Nebyl-li cenný papír odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí jej emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 535 – výňatek

Ustanovení § 529, 531 až 533 se přiměřeně použijí na cenné papíry, které se přeměňují na zaknihované cenné papíry, které mají být vedeny v samostatné evidenci. Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (§ 536-544)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 536 – výňatek

Rozhodl-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, bez zbytečného odkladu své rozhodnutí zveřejní a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 537 – výňatek

(1) Centrální depozitář předá emitentovi do třiceti dnů ode dne, kdy obdrží emitentovo oznámení o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, výpis z centrální i navazující evidence obsahující údaje o emisi zaknihovaného cenného papíru, o vlastnicích zaknihovaných cenných papírů, zda bylo nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastaveno a zda byl zaknihovaný cenný papír zastaven včetně označení zástavního věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 538 – výňatek

(1) Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru ke dni určenému emitentem, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle § 537 odst. 1 a nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl výpis vyhotoven.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 539 – výňatek

(1) Vlastníku zaknihovaného cenného papíru, který byl přeměněn na cenný papír, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru právo na odevzdání cenného papíru emitentem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 540 – výňatek

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru pozastaveno nakládání s cenným papírem, k němuž dal příkaz orgán veřejné moci, odevzdá emitent cenný papír tomuto orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 541 — výňatek

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru zaknihovaný cenný papír zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny; právo na odevzdání cenného papíru vzniká zástavnímu věřiteli. Povinnost odevzdat cenný papír emitent splní též tím, že se souhlasem zástavního věřitele uloží vydaný cenný papír do úschovy ve prospěch vlastníka a schovateli předá prvopis zástavní smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 542 — výňatek

(1) Po zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru emitent bez zbytečného odkladu zveřejní výzvu vlastníkům cenných papírů z této emise k jejich převzetí a výzvu v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůty k převzetí cenného papíru určí ve výzvě obdobně podle § 529 odst. 2 a § 531.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 543 — výňatek

(1) Nepřevezme-li vlastník cenný papír ani v dodatečné lhůtě, emitent jej prodá s odbornou péčí. Rozhodne-li emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před jejím konáním.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 311 — výňatek

Jednání Jednání není třeba nařizovat.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Věřitel ztratí listinný cenný papír a žádá plnění pouze podle kopie.

Právní rozbor: Zjistí se druh listiny, zákonná legitimace a případný proces umoření. Kopie automaticky nenahradí listinu potřebnou pro uplatnění práva.

Zkouškové minimum

- Inkorporace.
- listina.
- zaknihování.
- forma.
- převod.
- legitimace.
- umoření.

Předpisy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 514–543. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 303–315. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D07 — otázka EK ČR

Veřejnoprávní prvky v obchodním právu (ochrana hospodářské soutěže, dozor nad kapitálovým trhem, ochrana právního postavení subjektů obchodněprávních vztahů).

Odborný výklad a systematika

Veřejnoprávní regulace podnikání chrání soutěžní prostředí, finanční stabilitu, investory a další veřejné zájmy. Živnostenské oprávnění, bankovní licence a povolení k činnosti na kapitálovém trhu jsou různé instituty s rozdílnými orgány a podmínkami. Soukromoprávní platnost smlouvy není vždy totožná s tím, zda podnikatel splnil všechny regulatorní povinnosti; právní následek se odvozuje od konkrétní normy. Česká národní banka plní vymezené dohledové pravomoci, nikoli obecnou roli garanta výnosnosti investice. V sankčním řízení platí procesní záruky, individualizace odpovědnosti a soudní přezkum. U vztahů s unijním prvkem je třeba určit příslušný přímo použitelný či implementovaný režim.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Povolení:** Obecná živnost nenahrazuje sektorovou licenci.
- **Dohled:** Rozlišit dohledovou nápravu, správní trest a soukromý nárok investora.
- **Riziko:** Dohled neodstraňuje tržní riziko ani neslibuje náhradu každé ztráty.

Podrobnější právní rozbor

• Dohledový orgán rozhoduje v zákonném rozsahu a podléhá procesním zárukám. Investorův majetkový nárok se řeší odděleně od sankce za nepovolenou službu. Rozlišit se musí také požadavky na poskytovatele a rizikovost konkrétního produktu. Veřejné povolení či schválení prospektu nesmí být popisováno jako státní příslib návratnosti investice.

Judikatura, aktuální kauzy a odborné rozbor

Ústavní soud, Pl. ÚS 26/16, 12. 12. 2017 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum

Ústavní soud akceptoval základní koncepci evidence tržeb, ale zrušil některé části tehdejší úpravy. Posouzení proporcionality zahrnovalo zatížení podnikatelů, zpracování údajů a meze prováděcí normotvorby. Výsledek nelze zjednodušit na absolutní přijetí či odmítnutí celého systému. Jde o historickou kauzu: citovaný nález sám nedokládá existenci aktuální evidenční povinnosti. Pro studium je významná práce s intenzitou zásahu a požadavkem zákonného základu; současný stav je třeba určit z účinných předpisů.

Ústavní soud, Pl. ÚS 10/17, 3. 11. 2020 — Úvěrové registry a informační soukromí

Soud zamítl návrh proti napadené zákonné úpravě sdílení údajů v registrech. Hodnotil legitimní účel posouzení úvěruschopnosti a ústavně přijatelný výklad ochranných pravidel. Rozhodnutí není souhlasem s neomezeným shromažďováním libovolných údajů ani s každým konkrétním zápisem. Při studiu je třeba zkoumat titul zpracování, přesnost, účel, rozsah a dobu uchování. Individuální spor o nesprávný údaj se nesmí nahrazovat pouhým odkazem na obecnou ústavnost právního rámce.

Ústavní soud, II. ÚS 3432/17, 11. 9. 2018 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Rozdílné názory vnitrostátních soudů samy neznamenaají automatickou povinnost položit předběžnou otázku. Podstatné jsou unijní pravidla, skutečná rozhodnost výkladu a řádně odůvodněné podmínky výjimky *acte clair*. Stížnost byla zamítnuta. Nález nevytváří volnou licenci ignorovat unijní otázku poslední instancí. Studijní aplikace: odlišit českou ústavní kontrolu procesních záruk a mechanismus unijního výkladu; soud musí vysvětlit, proč je otázka rozhodná a zda podléhá povinnému předložení.

Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253-284

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Marek Pivoda analyzuje používání předběžných otázek ústavními soudy a faktory ovlivňující jejich přístup. Empirické rozdělení faktorů není další zákonnou podmínkou řízení. Pro zkoušku je podstatné odlišit výklad unijní normy Soudním dvorem EU, aplikaci této normy národním soudem a ústavní kontrolu procesního postupu. Předběžná otázka nenahrazuje skutkové dokazování a evropská pravomoc soudu neurčuje automaticky rozhodné hmotné právo.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 2 — výňatek

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 3 — výňatek

(1) Živností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, 2 c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, 2a d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 2b e) provádění archeologických výzkumů. 2c

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 6 — výňatek

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti⁵⁸, a b) bezúhonnost.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchan v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena 25a.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 2 – výňatek

(1) Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 44 – výňatek

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad a) bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli služby dynamické směny měn, provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování

a nad bezpečným fungováním bankovního systému, b) obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním depozitářem, jinými osobami vedoucími evidenci investičních nástrojů, investičními společnostmi, investičními fondy, provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátory trhů s investičními nástroji a dalšími osobami, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, c) pojišťovnami, zajišťovnami, penzijními fondy, penzijními společnostmi a dalšími osobami působícími v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, penzijní připojištění^{9c}, doplňkové penzijní spoření, d) zpracovateli tuzemských

bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí, e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, f) finančními holdingovými osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami podléhajícími schválení podle zákona upravujícího činnost bank, a g) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.), § 4 – výňatek

(1) Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti (dále jen „hlavní investiční služby“) a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.), § 5 – výňatek

(1) Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 1 — výňatek

(1) Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) a) dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1), b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, c) spojením soutěžitelů, nebo d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 20 — výňatek

(1) Působnost Úřadu je upravena zvláštním právním předpisem.¹⁴ Úřad kromě pravomocí podle jiných ustanovení tohoto zákona a) vykonává dozor nad tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní povinnosti vyplývající pro ně z tohoto zákona nebo z rozhodnutí Úřadu vydaných na základě tohoto zákona, b) vykonává dozor nad tím, zda orgány veřejné správy nenarušují hospodářskou soutěž, c) zveřejňuje návrhy na povolení spojení soutěžitelů, d) zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Nabízející tvrdí, že zápis společnosti v rejstříku opravňuje k poskytování všech investičních služeb.

Právní rozbor: Prověří se konkrétní služba, nutnost povolení a zákonná výjimka. Rejstříkový zápis není náhradou povolení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zkouškové minimum

- Veřejná regulace.
- licence.
- ČNB.
- investor.
- sankce.
- přezkum.

Předpisy a doložená časová znění

živnostenský zákon (455/1991 Sb.): § 2–3, § 6. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.): § 2, § 44. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.): § 4–5. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.): § 1, § 20. Znění: 3. 4. 2025.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D08 — otázka EK ČR

Obchodní korporace - Založení. Vklad. Základní kapitál. Podíl. Orgány obchodní korporace. Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce. Podnikatelská seskupení**Odborný výklad a systematika**

Obchodní korporace vzniká až zákonem určenou právní skutečností, zpravidla zápisem do obchodního rejstříku; založení zakladatelským jednáním je předchozí fáze. Vkladová povinnost, předmět vkladu, splacení a ocenění se odlišují od základního kapitálu a od majetku korporace. Podíl představuje účast společníka a z ní plynoucí práva a povinnosti. Člen orgánu vykonává funkci s péčí řádného hospodáře; pravidlo podnikatelského úsudku chrání informované a loajální rozhodování, nikoli libovolný hospodářský neúspěch. Vyloučení člena z výkonu funkce má zákonné důvody a procesní režim. Podnikatelská seskupení vyžadují rozlišení vlivu, ovládání a koncernu včetně ochrany ovládané osoby a věřitelů.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Vznik:** Podpis smlouvy není zpravidla vznikem právnické osoby.
- **Kapitál:** Účetní a právní veličina není neměnnou peněžní rezervou.
- **Seskupení:** Koncernová výhoda sama neospravedlňuje jakoukoli újmu bez zákonného vyrovnání.

Podrobnější právní rozbor

- Péče řádného hospodáře posuzuje rozhodovací proces v tehdejší situaci. Soud nemá mechanicky trestat každý podnikatelský neúspěch, ale informovanost a loajalita musí být skutečné. Střet zájmů vyžaduje transparentnost a příslušný postup. Koncernový zájem může být významný jen v zákonném režimu vyrovnání újmy; neodstraňuje automaticky ochranu ovládané osoby.

Judikatura, aktuální kauzy a odborné rozbor

Ústavní soud, Pl. ÚS 4/17, 11. 2. 2020 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů

Meritorní nále z roku 2020 hodnotí obecná zákonná omezení střetu veřejné funkce a hospodářských zájmů. Ústavní soud podstatné napadené části nezrušil; část návrhu odmítl. Jde o přezkum ústavnosti pravidel, nikoli rozhodnutí o osobní vině politika, konkrétní dotační pohledávce či výsledku evropského auditu. Pro studium je důležité rozlišit veřejnoprávní střet zájmů a soukromoprávní ovládání korporace. Označení politické kauzy nesmí nahradit analýzu výroku, legitimního cíle omezení a proporcionality.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 1 — výňatek

- (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva.
- (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.
- (3) Družstva jsou družstvo a evropská družstevní společnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 8 — výňatek

- (1) Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny.
- (2) Pripouští-li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 15 — výňatek

- (1) Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie.
- (2) Předmětem vkladu je věc, kterou se společník nebo budoucí společník (dále jen „vkladatel“) zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen „vkladová povinnost“).
- (3) Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen „peněžitý vklad“) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen „nepeněžitý vklad“).
- (4) Emisním kursem se pro potřeby tohoto zákona rozumí vklad a případné emisní nebo vkladové ážio.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 30 — výňatek

Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 31 — výňatek

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 51 — výňatek

- (1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
- (2) Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 52 — výňatek

- (1) Při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.
- (2) Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 53 — výňatek

- (1) Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích.

(2) K právním jednáním obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena jejího voleného orgánu se nepřihlíží.

(3) Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 54 – výňatek

(1) Dozví-li se člen voleného orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Člen kontrolního orgánu informuje kontrolní orgán; je-li jeho jediným členem, informuje nejvyšší orgán. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi voleného orgánu obchodní korporace blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

(2) Člen voleného orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho působnost.

(3) Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena voleného orgánu obchodní korporace jednat v zájmu obchodní korporace.

(4) Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit člena voleného orgánu při střetu zájmů, výkon jeho funkce.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 63 – výňatek

(1) Soud může i bez návrhu rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, který v posledních 3 letech před zahájením řízení opakovaně nebo závažně porušil své povinnosti při výkonu funkce, nesmí až po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace (dále jen „vyloučení člena statutárního orgánu“).

(2) Soud rozhodne i bez návrhu o vyloučení člena statutárního orgánu, jestliže byla tomuto členovi statutárního orgánu uložena povinnost podle § 66 odst. 1.

(3) Návrh na vydání rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu může podat každý, kdo na něm má důležitý zájem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 71 – výňatek

(1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba“) rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.

(2) Neuhradí-li vlivná osoba způsobenou újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo v jiné dohodnuté přiměřené lhůtě, nahradí i újmu, která v této souvislosti vznikla společníkům ovlivněné osoby.

(3) Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, které jim ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 zcela nebo zčásti splnit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 74 – výňatek

(1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

(2) Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

(3) Řídící osoba podle § 79 a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže ve vztahu k většinovému společníkovi § 75 stanoví jinak. Řízená osoba podle § 79 je vždy ovládanou osobou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 79 – výňatek

(1) Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobou nebo osobami (dále jen „řídící osoba“) tvoří s řídící osobou koncern.

(2) Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

(3) Existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách, jinak nelze postupovat podle § 72.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159 – výňatek

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Jednatel schválí rizikovou investici bez podkladů a s osobním zájmem na dodavateli.

Právní rozbor: Hodnotí se postup v době rozhodování, informace, loajalita a střet zájmů. Samotná následná ztráta odpovědnost nedokazuje, ale absence informovanosti a loajality je zásadní.

Zkouškové minimum

- Založení a vznik.
- vklad.
- podíl.
- péče.
- podnikatelský úsudek.
- koncern.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 1, § 8, § 15, § 30–31, § 51–54, § 63, § 71, § 74, § 79. Znění: 19. 7. 2024.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 159. Znění: 1. 1. 2027.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D09 — otázka EK ČR

Obchodní korporace - veřejná obchodní společnost.**Odborný výklad a systematika**

Veřejná obchodní společnost je osobní společnost nejméně dvou osob, které se účastní podnikání nebo správy vlastního majetku a ručí za dluhy společně a nerozdílně. Osobní povaha se projevuje v zásadách účasti, vedení společnosti a změnách společníků. Povinnosti společníka vůči společnosti je nutné oddělit od ručení věřiteli; věřitelův nárok se řídí zákonnými pravidly ručení. Společenská smlouva upravuje vnitřní režim v dovoleném rozsahu, nemůže však interním ujednáním libovolně omezit zákonnou ochranu třetího. Při zániku účasti a zrušení společnosti se posuzují zvláštní důvody a možnost pokračování ostatních společníků.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Ručení:** Věřitel není automaticky vázán interním rozdělením odpovědnosti.
- **Vklad:** Nevycházet mechanicky z kapitálových pravidel společnosti s ručením omezeným.
- **Správa:** Rozlišit obchodní vedení a zastupování navenek.

Podrobnější právní rozbor

- Osobní ručení společníků zvyšuje ochranu věřitelů, ale jeho uplatnění vyžaduje konkrétní zákonný postup. Vnitřní dohoda o správě není totožná s oprávněním zastupovat společnost navenek. Změna účasti může ovlivnit starší a nové dluhy rozdílně, proto je třeba určit čas jejich vzniku a použitelné ustanovení.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 95 — výňatek

(1) Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.

(2) V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 96 — výňatek

Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol.“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 97 – výňatek

- (1) Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou.
- (2) Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 98 – výňatek

Společenská smlouva obsahuje také a) firmu společnosti, b) předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku, a c) určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu (dále jen „jméno“) a bydliště nebo sídla.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 99 – výňatek

- (1) Společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech společníků.
- (2) Má-li být změnou společenské smlouvy zasahováno do práv společníků, je třeba ke změně souhlasu těch společníků, do jejichž práv se zasahuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 100 – výňatek

Má-li podle společenské smlouvy společník vkladovou povinnost, splní ji ve lhůtě, způsobem a v rozsahu určených společenskou smlouvou, jinak v penězích bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 101 – výňatek

- (1) Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, platí úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené jiným právním předpisem, ledaže společenská smlouva určí jinak.
- (2) Společník, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, může být ze společnosti jejím nejvyšším orgánem po marném uplynutí dodatečné lhůty určené pro splnění vyloučen, určuje-li tak společenská smlouva; to neplatí, jsou-li ve společnosti jen dva společníci. K rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech společníků; k hlasu vylučovaného společníka se při rozhodování nepřihlíží.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 102 – výňatek

- (1) Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost u soudu splnění vkladové povinnosti proti společníkovi, který je s jejím splněním v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Věta první se nepoužije, bylo-li před podáním návrhu již zahájeno jednání o vyloučení společníka ze společnosti podle § 101 odst. 2 a v tomto řízení se řádně pokračuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 103 – výňatek

- (1) Připouští-li to společenská smlouva, může společník za podmínek ve společenské smlouvě určených a se souhlasem všech společníků splnit svou vkladovou povinnost také provedením nebo prováděním práce nebo poskytnutím nebo poskytováním služby. V takovém případě obsahuje společenská smlouva i ocenění prováděné práce nebo poskytované služby nebo způsob ocenění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 104 – výňatek

- (1) Společnost nahradí společníkovi výdaje, které vynaložil při zařizování záležitostí společnosti a které mohl rozumně pokládat za potřebné; to platí obdobně pro obvyklý úrok z vynaložených výdajů, počítaný od okamžiku jejich vynaložení.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 105 – výňatek

K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 106 – výňatek

(1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 107 – výňatek

Každý společník může nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnost tuto skutečnost doloží.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 108 – výňatek

(1) Každý společník je oprávněn domáhat se u soudu za společnost proti jinému společníkovi náhrady újmy, kterou společnosti způsobil, nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 109 – výňatek

(1) Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 110 – výňatek

(1) Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti vystoupit změnou společenské smlouvy.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 111 – výňatek

(1) Po zániku účasti ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 112 – výňatek

(1) Veškerý zisk, jiné vlastní zdroje a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem, neurčí-li společenská smlouva jiný poměr.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 113 – výňatek

(1) Společnost se zrušuje a) výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, a to posledním dnem účetního období, ledaže společenská smlouva určí lhůtu jinou, b) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým zrušuje společnost, c) smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, d) zánikem společníka právnické osoby, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce, e) okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek některého ze společníků, f) okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty některého ze společníků, g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením

podílu některého společníka ve společnosti, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, h) dnem, v němž žádný ze společníků nebude splňovat požadavky podle § 46, i) vyloučením společníka podle § 115 odst. 2, nebo j) z jiných důvodů určených ve společenské

smlouvě.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 114 — výňatek

(1) Byl-li poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti, zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že společníkův majetek byl zcela nepostačující, účast společníka ve společnosti se obnoví dnem, kdy je společnosti doručen projev vůle společníka účast obnovit; nestane-li se tak do 4 měsíců od právní moci takového rozhodnutí, toto právo zaniká. Vyplatila-li společnost vypořádací podíl, společník ho nahradí společnosti spolu s projevem vůle účast obnovit, jinak se mu účast ve společnosti neobnoví.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 115 — výňatek

(1) Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 116 — výňatek

Převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti se zakazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 117 — výňatek

(1) Dědic podílu, který se nechce stát společníkem, je oprávněn svou účast ve společnosti vypovědět, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k této výpovědi nepřihlíží.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Společníci si sjednají, že za dluhy bude odpovídat pouze jeden z nich, a tuto dohodu předloží věřiteli.

Právní rozbor: Dohoda může upravovat jejich vnitřní vypořádání, ale nezruší zákonné ručení vůči věřiteli. Případný regres se posoudí samostatně.

Zkouškové minimum

- Osobní společnost.
- solidarita.
- ručení.
- smlouva.
- správa.
- zánik účasti.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 95–117. Znění: 19. 7. 2024.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D10 — otázka EK ČR

Obchodní korporace - komanditní společnost. Komanditní suma.**Odborný výklad a systematika**

Komanditní společnost spojuje nejméně jednoho komplementáře ručícího neomezeně a nejméně jednoho komanditistu, jehož ručení je zákonem omezeno. Rozdíl mezi oběma skupinami společníků ovlivňuje statutární orgán, rozhodování a rozdělení výsledku hospodaření. Výše vkladu, jeho splacení a rejstříkový údaj mají dopad na rozsah ručení komanditisty; komanditní suma je zvláštní smluvní institut a není synonymem vkladu. Přesnou výši odpovědnosti nelze odvodit pouze z názvu společnosti. Při právním jednání je třeba určit, kdo je oprávněn zastupovat společnost a zda není naplněna zvláštní situace měnící ručení.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Postavení:** Komanditista a komplementář nejsou zaměnitelní.
- **Suma:** Je nutné přečíst společenskou smlouvu a zákonný režim.
- **Publicita:** Pro rozsah ochrany věřitele jsou významné i zveřejněné údaje.

Podrobnější právní rozbor

- Komanditní suma musí být vyložena podle společenské smlouvy a zákonných účinků. Nejde pouze o jiný účetní název základního vkladu. Interní rozdělení zisku, obchodní vedení a vnější ručení představují tři odlišné otázky. Přenos pravidel veřejné obchodní společnosti je možný jen v příslušném rozsahu zákonné subsidiarity.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 118 — výňatek

(1) Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“).

(2) Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. Ustanovení § 95 odst. 3 se na postavení komanditistů nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 119 – výňatek

Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 120 – výňatek

(1) Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů.

(2) Výše vypořádacího podílu komanditisty se určí podle pravidel stanovených tímto zákonem pro vypořádací podíl ve společnosti s ručením omezeným.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 121 – výňatek

(1) Komanditista splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

(2) Ustanovení § 103 se na postavení komanditistů nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 122 – výňatek

Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 123 – výňatek

Ustanovení o převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 124 – výňatek

Společenská smlouva obsahuje také a) určení, který ze společníků je komplementář a který komanditista, b) výši vkladu každého komanditisty.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 125 – výňatek

(1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni komplementáři, kteří splňují požadavky stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.

(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, rozhodují ve věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu, všichni společníci, přičemž zvlášť hlasují komplementáři a zvlášť komanditisté.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 126 – výňatek

(1) Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu.

(2) Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí podle § 112.

(3) Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

(4) Odstavce 2 a 3 se použijí, neurčí-li společenská smlouva nebo rozhodnutí všech společníků jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 127 – výňatek

(1) Důvodem pro zrušení společnosti není a) nastoupení účinků prohlášení konkursu na majetek komanditisty, b) nastoupení účinků schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty komanditisty, c) pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní moc rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, není-li podíl komanditisty převoditelný, d)

smrt nebo zánik komanditisty, e) výpověď komanditisty podle § 113 odst. 1 písm. a), nebo f) vyloučení komanditisty podle § 115 odst. 2.

(2) Důvody podle odstavce 1 způsobují zánik účasti komanditisty ve společnosti.

(3) Ke zrušení komanditní společnosti postačí, že požadavky § 46 nesplňuje žádný z komplementářů.

(4) Účast komanditisty zaniká i doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 128 – výňatek

(1) Jestliže je zrušen konkurs na majetek komanditisty z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že komanditistův majetek byl zcela nepostačující, účast komanditisty ve společnosti se obnoví dnem, kdy je společnosti doručen projev vůle komanditisty účast obnovit; nestane-li se tak do 4 měsíců od právní moci takového rozhodnutí, toto právo zaniká. Vyplatila-li společnost vypořádací podíl, komanditista ho nahradí společnosti spolu s projevem vůle účast obnovit, jinak se mu účast ve společnosti neobnoví.

(2) Odstavec 1 se použije obdobně i v případě, kdy byl skončen výkon rozhodnutí, nebo zanikly účinky exekučního příkazu k postižení podílu, ledaže byla vymáhaná povinnost alespoň zčásti splněna z prostředků získaných postižením podílu.

(3) Projev vůle podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.
Komanditní suma

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 129 – výňatek

(1) Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky (dále jen „komanditní suma“), uvede se tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty.

(2) Postupuje-li společnost podle odstavce 1, uplatní se tyto výjimky z úpravy komanditní společnosti a) část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů a komanditních sum, b) ztrátu uhradí komanditista s ostatními společníky podle svého podílu, avšak jen do výše své komanditní sumy, c) za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše jeho komanditní sumy zapsané v obchodním rejstříku v době, kdy je věřitel vyzval k plnění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 130 — výňatek

Komanditní suma se snižuje v rozsahu, ve kterém komanditista splnil svou vkladovou povinnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 131 — výňatek

(1) Změny komanditní sumy jsou účinné jejich zápisem do obchodního rejstříku.

(2) Pokud komanditista nebo společnost s jeho souhlasem uveřejnili zvýšení jeho komanditní sumy anebo to věřitelům jinak oznámili, ručí komanditista podle § 129 odst. 2 písm. c) do výše zvýšené komanditní sumy.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Komanditista tvrdí, že věřitel po něm nemůže nikdy požadovat jakékoli plnění.

Právní rozbor: Prověří se nesplacený vklad, jeho zapsání, případná komanditní suma a jiné zákonné důvody ručení. Omezené ručení neznamena jeho úplnou absenci.

Zkouškové minimum

- Dvě skupiny společníků.
- vklad.
- suma.
- ručení.
- statutární orgán.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 118–131. Znění: 19. 7. 2024.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D11 — otázka EK ČR

Obchodní korporace - společnost s ručením omezeným. Druhy podílů. Kmenový list. Společenská smlouva. Práva a povinnosti společníků. Orgány společnosti. Zánik účasti společníka ve společnosti. Změny výše základního kapitálu. Zrušení společnosti.

Odborný výklad a systematika

Společnost s ručením omezeným je kapitálová korporace s významnou možností smluvního uspořádání. Společník neručí obecně celým majetkem, ale zákonné ručení je třeba určit podle rozsahu nesplněných vkladových povinností a rejstříkového stavu. Podíly mohou mít odlišná práva, dovolí-li to zákon a společenská smlouva. Kmenový list je cenný papír na řad a jeho vydání má zákonné předpoklady; nelze jej zaměňovat s jakýmkoli podílem. Základními orgány jsou valná hromada a jednatelé, případně dozorčí rada. Převod podílu, zánik účasti, změna kapitálu a zrušení společnosti mají samostatné postupy; převoditelnost je zásadní také pro exekuční postižení podílu.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Majetek:** Dluh společnosti není automaticky dluhem společníka.
- **Orgány:** Valná hromada nenahrazuje jednatele při každém jednání navenek.
- **Podíl:** Provéřit smluvní omezení, souhlas a zvláštní práva.

Podrobnější právní rozbor

- Převod podílu je třeba odlišit od přechodu a od zániku účasti. Omezení převoditelnosti může ovlivnit exekuční realizaci. Věřitel společníka a věřitel společnosti mají jiný majetkový objekt. Při nároku proti jednatele se musí vymezit právní důvod odpovědnosti, nelze jen označit dluh společnosti a předpokládat jeho osobní povinnost.

Judikatura, aktuální kauzy a odborné rozbor

EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026

Sekundární odborný rozbor upozorňuje na rozdíl mezi tématem uvedeným v pozvánce a doslovnou podobou návrhu usnesení, dále na protinávrhy a informační práva společníků. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost nemají totožný formální režim. Pro studium je třeba určit právní obsah pozvánky, možnost účasti a obrany společníka a ochranu třetích osob. Článek je komentářem, nikoli originálem soudního rozhodnutí; jeho shrnutí nesmí být vydáváno za samostatné závazné pravidlo bez souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 132 – výňatek

(1) Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

(2) Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 133 – výňatek

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 134 – výňatek

(1) Plnění věřiteli poskytnuté společníkem z důvodu jeho ručení podle § 132 odst. 1 se započítává na splnění jeho nejdříve splatné vkladové povinnosti.

(2) V případě, že započtení není možné, poskytne společníkovi náhradu za jeho plnění společnost. Nedosáhne-li společník náhrady plnění od společnosti, poskytnou mu náhradu za jeho plnění společníci v poměru, v jakém nesplnili svou vkladovou povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku ke dni, v němž byl společník vyzván k plnění. Druhy podílů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 135 – výňatek

(1) Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.

(2) Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu.

(3) Upraví-li společenská smlouva podíly, se kterými není spojeno hlasovací právo, není tím dotčeno ustanovení § 171 odst. 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 136 – výňatek

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě. Kmenový list

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 137 – výňatek

(1) Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl.

(2) Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna.

(3) Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 138 – výňatek

(1) Kmenový list obsahuje a) označení, že se jedná o kmenový list, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) výši vkladu připadající na podíl, d) jednoznačnou identifikaci společníka, e) název druhu podílu, k němuž je kmenový list vydán, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, a označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a f) číslo kmenového listu a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

(2) Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje. Seznam společníků

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 139 – výňatek

(1) Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost.

(2) Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, výše jeho podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad (dále jen „příplatek“) spojenou s podílem, bude-li určena, den zápisu do seznamu společníků a označení podílu, může-li společník vlastnit více podílů. Pokud společník vlastní více podílů, uvede se jejich výše a jim odpovídající výše vkladu u každého podílu.

Upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, uvede se i jejich název.

(3) Vydala-li společnost kmenové listy, zapisuje se o tom poznámka u podílu, ke kterému byl kmenový list vydán, a číslo kmenového listu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 140 — výňatek

Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 141 — výňatek

(1) Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají.

(2) Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu společníků bez zbytečného odkladu vymaže. Vklad

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 142 — výňatek

(1) Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.

(2) Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 143 — výňatek

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu. Odměna znalci za zpracování znaleckého posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku. V případě, že společnost nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé.

(2) Znalce podle odstavce 1 vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak jednatel.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 161 — výňatek

(1) Společníci se podílejí na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených v penězích.

(2) Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí na adresu společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho účet, ledaže společenská smlouva nebo usnesení valné hromady určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 190 — výňatek

(1) Valná hromada rozhoduje usnesením.

(3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 194 — výňatek

(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.

(2) Určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán; ustanovení § 440 a 444 se použijí obdobně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 207 – výňatek

(1) Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka.

(2) Podmíní-li společenská smlouva převod podílu podle odstavce 1 souhlasem některého z orgánů společnosti a není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 211 – výňatek

(1) Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po 3 měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží.

(2) Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí podílet na činnosti společnosti, ani když takovouto povinnost určuje společenská smlouva, ledaže se s ostatními společníky dohodne písemně jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 216 – výňatek

(1) Základní kapitál lze zvýšit a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, b) z vlastních zdrojů, nebo c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b).

Aplikační situace a řešení

Zadání: Společník předá zájemci kmenový list, přestože pro jeho vydání nebyly splněny zákonné podmínky.

Právní rozbor: Zkoumá se přípustnost vydání, povaha podílu a platný převodní mechanismus. Pouhé označení listiny jako kmenový list nezajistí zákonné účinky.

Zkouškové minimum

- Ručení.
- podíl.
- kmenový list.
- valná hromada.
- jednatel.
- převod.
- kapitál.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 132-143, § 161, § 190, § 194, § 207, § 211, § 216. Znění: 19. 7. 2024.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D12 – otázka EK ČR

Obchodní korporace - akciová společnost. Emisní kurs akcie. Emisní ážio. Založení společnosti. Změny výše základního kapitálu**Odborný výklad a systematika**

Akciová společnost je korporace, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Založení, upsání a splacení emisního kursu i vznik společnosti tvoří navazující fáze. Emisní kurs je částka, za kterou společnost akcii vydává, a emisní ážio je zákonem vymezený rozdíl; ani jeden pojem není automaticky aktuální tržní cenou. Zvyšování kapitálu lze provádět různými zákonnými způsoby s odlišnou ochranou věřitelů a akcionářů. Snížení kapitálu vyžaduje dodržení postupu a ochranných pravidel. Přednostní práva, informační povinnosti a zápis změny se nevyčerpávají pouhým rozhodnutím valné hromady.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Hodnoty:** Jmenovitá hodnota, emisní kurs a tržní cena se liší.
- **Změna:** Rozlišit rozhodnutí, realizaci a účinky zápisu.
- **Ochrana:** Kapitálový úkon není běžné vyplácení peněz akcionářům.

Podrobnější právní rozbor

- Přednostní právo při zvýšení kapitálu chrání dosavadní účast v zákonném rozsahu. Jeho omezení vyžaduje příslušné předpoklady a není běžným pokynem vedení. U snížení je podstatná ochrana věřitelů a návaznost zápisu. Výtěžek emise, emisní kurs a účetní kapitál se nesmějí zaměňovat s aktuální tržní hodnotou akcií.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 243 — výňatek

- (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.
- (2) Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 246 — výňatek

- (1) Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech.
- (2) Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 247 — výňatek

- (1) Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 250 — výňatek

- (1) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 253 – výňatek

(1) Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě určené ve stanovách a na účet banky zřízený správcem vkladu, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

(2) Není-li splněna povinnost podle odstavce 1 a § 23 odst. 3, nelze společnost zapsat do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 270 – výňatek

(1) Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.

(2) Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 464 – výňatek

(1) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 516 – výňatek

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň a) účel navrhovaného snížení základního kapitálu, b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení, c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení, d) pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, e) snižuje-li se základní kapitál na základě smlouvy s akcionáři, údaj, zda jde o návrh smlouvy na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu i

výši úplaty nebo pravidla pro její určení, f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení; tato lhůta nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 248 – výňatek

(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 249 – výňatek

Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 251 – výňatek

(1) Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem podle jiného právního předpisu, nesmí však být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo nebo správní rada.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 252 – výňatek

Správce vkladů předá každému upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje a) název druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu a údaj, zda upsané akcie budou vydány jako listinné nebo zaknihované, b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 254 – výňatek

(1) Každá zvláštní výhoda poskytnutá jakékoliv osobě, která se zúčastnila založení společnosti, se určí ve stanovách a tato osoba se v nich označí.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 255 – výňatek

(1) Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplaty ve výši alespoň 10 % upsaného základního kapitálu, musí být a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce; ustanovení § 251 a § 468 až 473 se použijí obdobně, a b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 256 – výňatek

(1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257 – výňatek

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 258 – výňatek

(1) Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v odstavci 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 259 – výňatek

(1) Akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) jmenovitou hodnotu, d) údaj o formě akcie, e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a f) název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů.

(2) Kusová akcie musí obsahovat označení „kusová akcie“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 260 – výňatek

(1) Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva nebo správní rady. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 261 – výňatek

Akcie též společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 262 – výňatek

Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 263 – výňatek

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 264 – výňatek

(1) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 265 — výňatek

(1) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 266 — výňatek

(1) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 267 — výňatek

(1) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 268 — výňatek

Ustanovení § 264 až 267 se použijí přiměřeně také pro nesplacené akcie, nevydané akcie a zatímní listy. Akcie na jméno

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 269 — výňatek

(1) Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Valná hromada oznámí snížení kapitálu a okamžitě vyplatí všem akcionářům odpovídající částku.

Právní rozbor: Určí se příslušný způsob snížení a zákonné ochranné podmínky. Samotné rozhodnutí nezabývá společnost povinností vůči věřitelům a rejstříku.

Zkouškové minimum

- Akcie.
- kapitál.
- založení.
- emisní kurs.
- ážio.
- zvýšení.
- snížení.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 243, § 246–270, § 464, § 516. Znění: 19. 7. 2024.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D13 — otázka EK ČR

Obchodní korporace - akciová společnost. Akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností (vyměnitelné a prioritní dluhopisy, cenný papír k uplatnění přednostních práv). Zatímní list. Upisování a nabývání vlastních akcií. Výměna akcií.

Odborný výklad a systematika

Akcie vyjadřuje účast akcionáře v akciové společnosti a zákonem či stanovami spojená práva. Druhy akcií se mohou lišit obsahem práv, přičemž je nutné respektovat zákonná omezení. Listinná a zaknihovaná podoba mají odlišný evidenční a převodní mechanismus. Zatímní list slouží v zákonném režimu před úplným splacením příslušných akcií. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy spojují dluhové právo se zvláštními akcionářskými možnostmi; nejsou již samotným vydáním totožné s akcií. Nabývání vlastních akcií je omezeno v zájmu ochrany kapitálu a věřitelů, takže společnost nemůže bez dalšího koupit jakékoli množství svých akcií.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Druh a podoba:** Nezaměňovat rozsah práv s technickou formou evidence.
- **Dluhopis:** Výměna nebo přednostní právo vyžadují podmínky emise a zákona.
- **Vlastní akcie:** Zkoumat zákaz, výjimku i následné povinnosti.

Podrobnější právní rozbor

- Práva spojená s druhem akcie musí být zjiitelná ze stanov a emisního režimu. Zaknihování mění způsob legitimace, nikoli automaticky obsah všech práv. Vlastní akcie společnosti podléhají omezením také při dalším držení a nakládání. U vyměnitelných dluhopisů je rozhodný okamžik a podmínky přeměny práv, nikoli pouhá ekonomická podobnost investice.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 256 — výňatek

(1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

(2) Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list. Nesplacenou akcii lze převádět písemnou smlouvou o převodu nesplacené akcie. Ustanovení § 285 odst. 3 se na ručení převodce použije obdobně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257 — výňatek

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie.

(2) Vydá-li společnost kusové akcie, nemůže vydat nebo mít vydány akcie se jmenovitou hodnotou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 258 – výňatek

(1) Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v odstavci 2.

(2) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 259 – výňatek

(1) Akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) jmenovitou hodnotu, d) údaj o formě akcie, e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a f) název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů.

(2) Kusová akcie musí obsahovat označení „kusová akcie“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 260 – výňatek

(1) Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva nebo správní rady. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

(2) Je-li vydána zaknihovaná akcie, postačí, že údaje uvedené v § 259 jsou zjistitelné z evidence zaknihovaných cenných papírů. Číselné označení zaknihované akcie se vyžaduje jen v případech, kdy tak pro tyto akcie stanoví tento zákon.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 261 – výňatek

Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 262 – výňatek

Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 263 – výňatek

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.

(2) Akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 264 – výňatek

(1) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 265 – výňatek

(1) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 266 – výňatek

(1) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 267 – výňatek

(1) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 268 – výňatek

Ustanovení § 264 až 267 se použijí přiměřeně také pro nesplacené akcie, nevydané akcie a zatímní listy. Akcie na jméno

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 269 – výňatek

(1) Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 270 – výňatek

(1) Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 271 – výňatek

(1) V případě, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 272 – výňatek

(1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 273 – výňatek

(1) Je-li převoditelnost akcií na jméno stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 274 – výňatek

(1) Akcie na majitele je neomezeně převoditelná.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 275 – výňatek

(1) Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 276 – výňatek

(1) Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 277 – výňatek

Práva spojená s určitým druhem akcií se určí ve stanovách. V případě pochybností o jejich obsahu může soud na návrh společnosti nebo akcionáře rozhodnout, jaké právo je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově nejbližší; jinak určí, že takové právo s akcií spojeno není. Prioritní akcie

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 298 – výňatek

(1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie.

(2) Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanovených tímto zákonem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 301 – výňatek

(1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada, b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a c) společnost má zdroje na vytvoření

zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 vyžadováno.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 305 — výňatek

Ustanovení § 301 odst. 1 písm. a) se nevztahuje na nabytí vlastních akcií společností nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti za účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům; takto nabyté akcie zcizí společnost nejpozději do 1 roku ode dne jejich nabytí.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 1 — výňatek

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie¹ a upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 2 — výňatek

(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).

Aplikační situace a řešení

Zadání: Investor považuje vyměnitelný dluhopis za okamžitý důkaz hlasovacího práva na valné hromadě.

Právní rozbor: Prověří se, zda došlo k zákonně účinné výměně za akcie a splnění dalších podmínek. Dluhové právo a akcionářská účast jsou rozdílné.

Zkouškové minimum

- Druh akcie.
- listina.
- zaknihování.
- zatímní list.
- dluhopis.
- vlastní akcie.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 256–277, § 298, § 301, § 305. Znění: 19. 7. 2024.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.): § 1–2. Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D14 — otázka EK ČR**Obchodní korporace - akciová společnost. Práva a povinnosti akcionáře. Orgány společnosti. Likvidace akciové společnosti.****Odborný výklad a systematika**

Práva akcionáře zahrnují zejména podíl na zisku, účast na valné hromadě, hlasování, informace a podíl na likvidačním zůstatku v zákonném a stanovami dovoleném rozsahu. Právo na zisk nelze zaměnit s okamžitou pohledávkou při jakémkoli účetním zisku. Organizace akciové společnosti rozlišuje dualistický a monistický systém; u současného monistického modelu nelze mechanicky přebírat zrušený institut statutárního ředitele. Valná hromada, členové řídicích a kontrolních orgánů mají odlišnou působnost. Menšinová práva vyžadují konkrétní zákonné předpoklady. Likvidace slouží k vypořádání zrušené společnosti, ne k univerzálnímu řešení jejího úpadku.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Zisk:** Zkoumat rozdělení i přípustnost výplaty.
- **Orgány:** Odlišit kontrolu a obchodní vedení.
- **Likvidace:** Insolvence může vyžadovat samostatný postup místo prostého rozdělení majetku.

Podrobnější právní rozbor

- Akcionářská informace slouží kvalifikovanému výkonu členských práv v zákonném rozsahu, ne neomezenému přístupu k jakémukoli obchodnímu tajemství. Menšinové oprávnění vyžaduje určený práh či jiné podmínky. Likvidátor má jinou funkci než běžné vedení společnosti. Při zjištění úpadku nelze pokračovat v rozdělování likvidačního zůstatku na úkor věřitelů.

Judikatura, aktuální kauzy a odborné rozbor**EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026**

Sekundární odborný rozbor upozorňuje na rozdíl mezi tématem uvedeným v pozvánce a doslovnou podobou návrhu usnesení, dále na protinávrhy a informační práva společníků. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost nemají totožný formální režim. Pro studium je třeba určit právní obsah pozvánky, možnost účasti a obrany společníka a ochranu třetích osob. Článek je komentářem, nikoli originálem soudního rozhodnutí; jeho shrnutí nesmí být vydáváno za samostatné závazné pravidlo bez souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 34 – výňatek

(1) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 40 – výňatek

(1) Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 348 – výňatek

(1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 357 – výňatek

(1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Stanovy mohou určit, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 365 – výňatek

(1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených tímto zákonem (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 396 – výňatek

(1) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, je systém dualistický.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 421 – výňatek

(1) Valná hromada rozhoduje usnesením.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 435 – výňatek

(1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 446 – výňatek

(1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 456 – výňatek

(1) Statutárním orgánem společnosti je správní rada.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 187 – výňatek

(1) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 188 – výňatek

Vstoupí-li právnická osoba do likvidace, nesmí za ni nikdo právně jednat mimo rozsah stanovený v § 196 od okamžiku, kdy se o jejím vstupu do likvidace dozvěděl nebo kdy se o něm dozvědět měl a mohl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 189 – výňatek

(1) Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě likvidátora; likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. Zanikne-li funkce likvidátora ještě před zánikem právnické osoby, povolá příslušný orgán právnické osobě bez zbytečného odkladu nového likvidátora.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 190 – výňatek

Je-li k likvidaci právnické osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 191 – výňatek

(1) Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor podle § 189, jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 192 – výňatek

Jmenoval-li likvidátora soud, poskytnou třetí osoby likvidátorovi součinnost ve stejném rozsahu, v jakém jsou povinny poskytnout ji insolvenčnímu správci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 193 – výňatek

Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání. Za řádný výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 194 – výňatek

Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 195 – výňatek

Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 196 – výňatek

(1) Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 197 – výňatek

Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců; to neplatí, je-li právnická osoba v úpadku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 198 – výňatek

(1) Likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 199 – výňatek

(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 200 — výňatek

Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, ledaže se jedná o případ uvedený v § 201.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 201 — výňatek

(1) Jedná-li se o případ podle § 173 odst. 2 a likvidační podstata nepostačuje k splnění všech dluhů, likvidátor z výtěžku uhradí v první skupině náklady likvidace, ve druhé skupině ze zůstatku uspokojí pohledávky zaměstnanců a poté hradí ve třetí skupině pohledávky ostatních věřitelů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 202 — výňatek

(1) Nezdá-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor z částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny, je-li to možné; tím není dotčen § 201 odst. 2. Poté likvidátor nabídne věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k převzetí na úhradu dluhů.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Akcionář požaduje vyplacení zisku bez rozhodnutí příslušného orgánu a při hrozícím úpadku.

Právní rozbor: Určí se vznik nároku, rozhodnutí o rozdělení a zákonné testy výplaty. Postavení akcionáře samo neopravňuje čerpat prostředky na úkor věřitelů.

Zkouškové minimum

- Akcionář.
- informace.
- hlasování.
- zisk.
- monismus.
- dualismus.
- likvidace.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 34, § 40, § 348, § 357, § 365, § 396, § 421, § 435, § 446, § 456. Znění: 19. 7. 2024.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 187–209. Znění: 1. 1. 2027.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D15 – otázka EK ČR

Obchodní korporace - družstvo. Bytové družstvo. Sociální družstvo**Odborný výklad a systematika**

Družstvo je společenství osob založené za zákonem vymezeným účelem a má odlišný model členství a vnitřní demokracie než akciová společnost. Členský vklad, členství, práva a povinnosti se řídí zákonem a stanovami. Přijetí člena, převod družstevního podílu, vyloučení a zánik členství mají vlastní právní podmínky a ochranné prostředky. Bytové družstvo podléhá zvláštní úpravě související se zajištěním bytových potřeb členů; družstevní podíl není automaticky vlastnictvím konkrétního bytu. Sociální družstvo sleduje zvláštní veřejně prospěšné cíle a má další omezení. Postižení družstevního podílu v exekuci vyžaduje kvalifikovat převoditelnost a relevantní majetková práva.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Podíl:** Rozlišit členství a vlastnické právo k jednotce.
- **Vyloučení:** Má zákonný proces a obranu člena.
- **Zvláštní režim:** Pravidla bytového a sociálního družstva nejsou univerzálními pravidly všech družstev.

Podrobnější právní rozbor

- Družstevní demokracie nevylučuje ochranu menšiny a zákonná pravidla rozhodování. Členský vklad není kupní cenou bytu. Zánik členství může vyvolat vypořádací nárok, jehož výše a splatnost se řeší zvlášť. Bytové a sociální družstvo mají další omezení a účely, proto nelze jeden vzor stanov bez analýzy použít na všechny druhy.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 552 — výňatek

(1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 553 — výňatek

Stanovy družstva obsahují také a) firmu družstva, b) předmět podnikání nebo činnosti, c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, d) způsob a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu přistupujícím členem, e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování, f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období, g) podmínky vzniku členství v družstvu a h) práva a povinnosti člena družstva (dále jen „člen“) a družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 563 – výňatek

(1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 582 – výňatek

(1) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 610 – výňatek

Členství v družstvu zaniká a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena družstva, g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, h) okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena, i) okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu

požádal zajištěný věřitel, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, nebo k) zánikem pracovního poměru podle §

579 odst. 2, neurčí-li stanovy jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 629 – výňatek

Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise a d) jiné orgány zřízené stanovami.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 727 – výňatek

(1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 758 – výňatek

Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 554 – výňatek

(1) Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze schválila, ledaže plyne ze zákona nebo usnesení členské schůze, že nabývají účinnosti později.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 555 – výňatek

(1) Ustavující schůzi družstva (dále jen „ustavující schůze“) svolá svolavatel, který předloží zájemcům o založení družstva návrh stanov a rozhodnutí potřebných k založení družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 556 – výňatek

(1) Na ustavující schůzi může hlasovat zájemce, který projevil vůli stát se členem družstva podáním písemné přihlášky nejpozději do zahájení ustavující schůze, a svolavatel jeho přihlášku neodmítl (dále jen „zájemce“). Jiné osoby mohou být přítomny jen se souhlasem svolavatele, ledaže ustavující schůze rozhodne jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 557 – výňatek

Ustavující schůzi řídí svolavatel nebo jím pověřená osoba.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 558 – výňatek

(1) Každý zájemce má na ustavující schůzi 1 hlas. O stanovách se hlasuje vždy veřejně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 559 – výňatek

(1) Zájemce, který nehlasoval pro přijetí stanov, může vzít zpět svoji přihlášku bezprostředně po oznámení výsledků hlasování, jinak toto právo zaniká. Zpětvzetí přihlášky se uvede ve veřejné listině, kterou se osvědčuje průběh ustavující schůze.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 560 – výňatek

(1) Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která musí obsahovat schválený text stanov a jejíž přílohou je seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, není-li takové prohlášení zakladatelů již osvědčeno ve veřejné listině o osvědčení průběhu ustavující schůze. Určují-li stanovy bytového družstva, že podmínkou vzniku členství je převzetí nebo splnění vkladové povinnosti také k dalšímu členskému vkladu, je přílohou veřejné listiny také prohlášení zakladatele o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 561 – výňatek

Zakladatel splní vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu nebo vstupnímu vkladu do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, která rozhodla o založení družstva, jinak se nestane členem; to neplatí, zakládá-li se družstvo postupem podle § 561a.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 562 – výňatek

(1) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 564 – výňatek

(1) Podmínkou vzniku členství je písemné prohlášení podle § 560 odst. 1 nebo odst. 2, ledaže jde o zakladatele podle § 561a, a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, nestanoví-li tento zákon, že ke vzniku členství je též potřeba vznik pracovního poměru. Stanovy mohou určit, že podmínkou vzniku členství je pouze splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu ve výši určené stanovami; vstupní vklad je částí základního členského vkladu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 565 – výňatek

Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. Zvýšení základního členského vkladu

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 566 – výňatek

(1) Určí-li tak stanovy, může členská schůze družstva rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 567 – výňatek

(1) Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům z vlastních zdrojů družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 568 – výňatek

(1) Představenstvo zveřejní rozhodnutí členské schůze o snížení základního členského vkladu a jeho výši do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 569 — výňatek

(1) Družstvo poskytne věřiteli, který včas přihlásí svou pohledávku vůči družstvu, přiměřené zajištění této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak. Uzavření dohody družstvo doloží při podání návrhu na zápis snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 570 — výňatek

Dohodne-li se družstvo se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek, není třeba dodržet lhůtu uvedenou v § 568 odst. 2; dohodu družstvo doloží při podání návrhu na zápis snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 573 — výňatek

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 578 — výňatek

Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Věřitel požaduje prodej bytu družstva, protože dlužník má družstevní podíl.

Právní rozbor: Byt je majetkem družstva; majetek člena představuje podíl a s ním spojená práva. Exekuční způsob se volí podle skutečného předmětu dlužníkovy práva.

Zkouškové minimum

- Členství.
- vklad.
- podíl.
- orgány.
- vyloučení.
- bytové a sociální družstvo.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 552–773. Znění: 19. 7. 2024.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D16 — otázka EK ČR

Právní úprava cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (pojem a klasifikace cenných papírů, druhy cenných papírů a jejich právní úprava, jejich srovnání z pohledu práv, která jsou do nich vtělena, hospodářský význam jednotlivých druhů cenných papírů)

Odborný výklad a systematika

Právní režim cenných papírů vyžaduje nejprve určit vtělené právo a obecný či zvláštní předpis. Účastnické cenné papíry poskytují účast v korporaci, dluhové představují zejména právo na peněžité plnění a jiné druhy mohou opravňovat k vydání zboží či obdobnému výkonu. Listinné a zaknihované nástroje se liší vznikem, evidencí, převodem a prokazováním oprávnění. U zastupitelných papírů je významné hromadné vydání a druhová identita práv. Hospodářská funkce financování či obchodování sama neurčuje zákonnou formu. Úprava převodu a zatížení práva musí být respektována také v exekuci a insolvenci; jinak může být postižen nesprávný majetkový objekt.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Klasifikace:** Právo účastnické a pohledávkové má odlišné důsledky.
- **Evidence:** Zaknihování není pouhá elektronická kopie listiny.
- **Exekuce:** Převoditelnost a způsob legitimace ovlivní způsob postižení.

Podrobnější právní rozbor

- Hospodářská funkce financování či investice neřeší právní kvalifikaci instrumentu. Je třeba zjistit emitenta, vtělené právo, formu, převoditelnost a případná omezení. Účastnické právo se liší od splatné peněžité pohledávky. U exekuce nebo insolvence ovlivní kvalifikace způsob soupisu, ocenění, realizace i prokázání oprávnění věřitele.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 514 — výňatek

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 515 — výňatek

Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 516 — výňatek

(1) Cenné papíry téhož druhu vydané týmž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, jsou zastupitelné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 517 – výňatek

Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší-li svou povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 518 – výňatek

(1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 519 – výňatek

(1) Datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvnímu nabyvateli. Není-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 520 – výňatek

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 521 – výňatek

(1) Byl-li nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, je vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvního nabyvatele stanoveným způsobem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 522 – výňatek

(1) Je-li cenný papír vydán ve více stejnopisech, musí být stejnopisy v textu listiny číslovány, jinak se každý stejnopis považuje za samostatný cenný papír.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 523 – výňatek

(1) Je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze pro uplatnění tohoto práva vydat kupón jako cenný papír na doručitele; kupóny se vydávají v kupónovém archu. Je-li součástí kupónového archu talón, vyplývá z něho právo na vydání nového kupónového archu; talón však není cenným papírem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 524 – výňatek

(1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně čísla cenného papíru, jež nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 525 – výňatek

(1) Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány tímž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 526 – výňatek

Evidence zaknihovaných cenných papírů Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 527 – výňatek

(1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 528 – výňatek

(1) Na účtu zákazníků jsou evidovány zaknihované cenné papíry osob, které zaknihovaný cenný papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 529 – výňatek

(1) Rozhodl-li emitent o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, bez zbytečného odkladu zveřejní své rozhodnutí včetně lhůty, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá, a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 530 – výňatek

(1) Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání emitentovi číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován; pokud mu tento údaj nesdělí, určí mu k tomu emitent dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 531 – výňatek

Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného papíru, určí emitent k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 a při jejím vyhlášení upozorní, že cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 532 – výňatek

(1) Na žádost emitenta zaeviduje centrální depozitář zaknihované cenné papíry do centrální evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru a zaeviduje cenné papíry na majetkové účty uvedené v žádosti. Žádost emitent podá po uplynutí lhůty stanovené v § 529 odst. 1 nebo i před jejím uplynutím, pokud mu byly odevzdány všechny cenné papíry, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 533 – výňatek

(1) Cenný papír, který nebyl odevzdán, eviduje centrální depozitář na zvláštním technickém účtu; majitelem technického účtu je emitent. Zaevidováním na tomto účtu jsou tyto cenné papíry přeměněny na zaknihované cenné papíry.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 534 – výňatek

(1) Nebyl-li cenný papír odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí jej emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 535 – výňatek

Ustanovení § 529, 531 až 533 se přiměřeně použijí na cenné papíry, které se přeměňují na zaknihované cenné papíry, které mají být vedeny v samostatné evidenci. Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (§ 536-544)

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 536 – výňatek

Rozhodl-li emitent o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, bez zbytečného odkladu své rozhodnutí zveřejní a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 537 – výňatek

(1) Centrální depozitář předá emitentovi do třiceti dnů ode dne, kdy obdrží emitentovo oznámení o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír, výpis z centrální i navazující evidence obsahující údaje o emisi zaknihovaného cenného papíru, o vlastnících zaknihovaných cenných papírů, zda bylo nakládání se zaknihovaným cenným papírem pozastaveno a zda byl zaknihovaný cenný papír zastaven včetně označení zástavního věřitele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 538 – výňatek

(1) Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru ke dni určenému emitentem, nejdříve však ke dni vyhotovení výpisu podle § 537 odst. 1 a nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byl výpis vyhotoven.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 539 – výňatek

(1) Vlastníku zaknihovaného cenného papíru, který byl přeměněn na cenný papír, vzniká dnem zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru právo na odevzdání cenného papíru emitentem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 540 – výňatek

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru pozastaveno nakládání s cenným papírem, k němuž dal příkaz orgán veřejné moci, odevzdá emitent cenný papír tomuto orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 541 — výňatek

(1) Je-li ke dni zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru zaknihovaný cenný papír zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny; právo na odevzdání cenného papíru vzniká zástavnímu věřiteli. Povinnost odevzdat cenný papír emitent splní též tím, že se souhlasem zástavního věřitele uloží vydaný cenný papír do úschovy ve prospěch vlastníka a schovateli předá prvopis zástavní smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 542 — výňatek

(1) Po zrušení evidence zaknihovaného cenného papíru emitent bez zbytečného odkladu zveřejní výzvu vlastníkům cenných papírů z této emise k jejich převzetí a výzvu v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Lhůty k převzetí cenného papíru určí ve výzvě obdobně podle § 529 odst. 2 a § 531.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 543 — výňatek

(1) Nepřevezme-li vlastník cenný papír ani v dodatečné lhůtě, emitent jej prodá s odbornou péčí. Rozhodne-li emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby alespoň dva týdny před jejím konáním.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257 — výňatek

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Investor zamění potvrzení obchodníka o stavu účtu za listinný cenný papír na doručitele.

Právní rozbor: Určí se, kde je právně veden cenný papír a jaké právo potvrzení skutečně dokládá. Prostý výpis se nestává cenným papírem jen tím, že obsahuje hodnotu portfolia.

Zkouškové minimum

- Inkorporace.
- účast.
- dluh.
- zastupitelnost.
- evidence.
- převod.
- zatížení.

Předpisy a doložená časová znění

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 514–543. Znění: 1. 1. 2027.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 256–257. Znění: 19. 7. 2024.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.): § 3. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.

D17 — otázka EK ČR

Vybrané cenné papíry (dluhopisy, směnky, šeky), jejich charakteristika a uplatnění práv do nich inkorporovaných.

Odborný výklad a systematika

Dluhopis představuje právo na zákonem a emisními podmínkami vymezené peněžité plnění; prospekt či dohled neznamenaají jistotu splácení. Směnka je formální cenný papír s přesně stanovenými náležitostmi a samostatným závazkovým režimem. Rozlišuje se směnka cizí a vlastní, akceptace, rubopis, aval a směnečný postih. Chybějící náležitost může být napravena jen zákonnou výjimkou, nikoli volným výkladem smluvního úmyslu. Blankosměnka vyžaduje posouzení doplňovacího oprávnění a přípustných námitek. Šek má vlastní úpravu a není jen jiným názvem směnky. Proces uplatnění směnečného práva před soudem se odlišuje od hmotněprávního vzniku a převodu závazku.

Podmínky, rozlišení a zkouškové chyby

- **Abstraktnost:** Neznamená, že žádná kauzální námitka není nikdy přípustná.
- **Aval:** Není běžné občanskoprávní ručení.
- **Lhůty:** Vždy určit konkrétní postihové, promlčecí a procesní pravidlo.

Podrobnější právní rozbor

- Směnečná formalita chrání jistotu oběhu, ale její právní účinky se určují podle konkrétní náležitosti a zákonné výjimky. Směnečné a kauzální námitky mají jinou povahu a mohou záviset na postavení majitele. Aval není automaticky omezen všemi námitkami běžného ručitele. U šeku je třeba použít článek II směnečného a šekového zákona, nikoli jen pravidla směnky.

Právní opora — komentovaný výběr zákonného textu

Citace vycházejí z doložených PDF; jde o výběr odstavců, nikoli úplné znění. Zalomení a exportní prvky jsou sjednoceny. Zkrácené názvy označují předpis uvedený v záhlaví citace. Rozhodné časové znění a výjimky je třeba vždy ověřit.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 1 — výňatek

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie¹ a upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky.

(2) Tento zákon dále upravuje působnost a pravomoci České národní banky a přestupky v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské zelené dluhopisy¹⁴.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 2 — výňatek

(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovitě hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).

(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.

(3) Dluhopis, který není zaknihovaným cenným papírem ani imobilizovaným cenným papírem (dále jen „listinný dluhopis“), je cenným papírem na řad. V rubopisu listinného dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.

(4) Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva, se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 6 – výňatek

(1) Dluhopis obsahuje alespoň a) označení „dluhopis“, nejde-li o krytý dluhopis, státní pokladniční poukázku nebo poukázku České národní banky, b) údaj o druhu dluhopisu, který lze uvést i odkazem na emisní podmínky, nejde-li o dluhopis, se kterým není spojeno žádné zvláštní právo, c) údaje identifikující emitenta, d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku, e) výnos dluhopisu; neobsahuje-li dluhopis výnos dluhopisu, musí být z něho aspoň zřejmé, že dluhopis je bez výnosu nebo kde se lze s tím, jak je výnos určen, seznámit, f) datum nebo jiný okamžik splacení (dále jen „datum

splatnosti“) dlužné částky (splacení dluhopisu), případně informaci o tom, že má být dlužná částka splacena splátkami, g) údaje identifikující prvního nabyvatele dluhopisu, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, h) podpis emitenta, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, i) číselné označení dluhopisu, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, j) datum emise a k) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.

(2) U zaknihovaného dluhopisu postačí, že údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a j) jsou zjistitelné z příslušné evidence investičních nástrojů.

(3) Byl-li vydán hromadný dluhopis, obsahuje tento dluhopis také údaj o tom, kolik dluhopisů a jakého druhu nahrazuje.

(4) Pro posouzení toho, zda je dluhopis řádně vydán, nemá vliv, zda obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, obsahuje-li alespoň náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. c) až h) a k), nebo jsou-li tyto údaje zjistitelné z příslušné evidence investičních nástrojů; odstavce 2 a 3 tím nejsou dotčeny.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 9 – výňatek

(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace a údaje obsažené v prospektu a) informace a údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až f) a j), b) informaci o tom, zda jde o listinný dluhopis, imobilizovaný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, c) lhůtu pro upisování dluhopisů, d) informaci o tom, jak je výnos dluhopisu určen, nebo že dluhopis je bez výnosu, e) informaci o tom, jak a kde má být dluhopis splacen, včetně případné informace o datu splatnosti a výši jednotlivých splátek, má-li být dlužná

částka splacena ve splátkách, f) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „schůze vlastníků“) a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu, g) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, h) informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem, a i) informaci o tom, že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka, 1. posuzuje jej pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, 2. neposuzuje při tom hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a

3. schválením prospektu se nevyjadřuje k budoucím ziskům emitenta ani k jeho schopnosti splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu nebo jeho poměrný výnos.

(2) Není-li nejpozději k datu emise uveřejněn prospekt, obsahují emisní podmínky dále a) emisní kurz, případně způsob jeho určení, b) způsob a místo upisování dluhopisu, c) způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům, d) způsob a místo úhrady nebo jiného vyrovnání emisního kurzu upsaného dluhopisu, e) informaci o zdaňování výnosu dluhopisu, f) údaje identifikující osoby, které se podílejí na vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech, g) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a h)

informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009/11, je-li tato informace emitentovi známa.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 1 – výňatek

Cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řád má být placeno; 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 10 – výňatek

Nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlém víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí. Oddíl druhý. Indosament (§ 11-20) Dokument uložil B. Hladíková dne 16. 09. 2026 2 / 31 Děkujeme, že používáte Beck-online

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 11 – výňatek

- (1) Každou směnku, i když nebyla vystavena na řád, lze převést indosamentem (rubopisem).
- (2) Pojal-li výstavce do směnky slova „nikoli na řád“ nebo jinou doložku stejného významu, lze převést směnku jen ve formě a s účinky obyčejného postupu (cesse).
- (3) Směnku lze indosovat (převést rubopisem) i na směnečníka, ať přijal směnku nebo ne, na výstavce nebo na každou jinou osobu směnečně závaznou. Tyto osoby mohou směnku dále indosovat.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 30 – výňatek

- (1) Zaplacení směnky může být pro celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím.
- (2) Tuto záruku může dát třetí osoba nebo i ten, kdo se už na směnku podepsal.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 75 – výňatek

Vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řád má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 175 – výňatek

Změna provedená nálezem Ústavního soudu č. 369/2012 Sb. s účinností ode dne 1. května 2013 nemohla být zapracována, protože zákon č. 45/2013 Sb. dotčená ustanovení odst. 1 mění s účinností k témuž datu.

- (1) Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námítky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. Směnečný (šekový) platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Nelze-li návrhu na vydání platebního rozkazu vyhovět, nařídí soud jednání.
- (2) Ustanovení § 174 odst. 4 se použijí obdobně.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 1 – výňatek

Šek obsahuje: 1. označení, že jde o šek, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (šekovníka); 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. datum a místo vystavení šeku; 6. podpis výstavce.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 3 — výňatek

Šek se vystavuje na peněžní ústav (bankéře), u něhož má výstavce pohledávku, a podle ujednání učiněného výslovně nebo mlčky, že výstavce je oprávněn šekem s touto pohledávkou nakládat. Nešetření těchto ustanovení se nedotýká platnosti listiny jako šeku.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 12 — výňatek

(1) Výstavce odpovídá za zaplacení šeku.

(2) Každá doložka, kterou vyloučí tuto odpovědnost, platí za nenapsanou.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 29 — výňatek

(1) Šek, který je vystaven a splatný v témž státě, je třeba předložit k placení do osmi dní.

(2) Šek, který je vystaven v jiném státě, než v kterém je splatný, je třeba předložit k placení do dvaceti dní, jsou-li místo vystavení a místo platební v témže světadílu, a do sedmdesáti dní, jsou-li místo vystavení a místo platební v různých světadílech.

(3) Přitom o šecích, které jsou vystaveny v některém státě evropském a jsou splatny v některém pobřežním státě středomořském nebo naopak, platí, že jsou vystaveny a splatny v témže světadílu.

(4) Uvedené lhůty běží ode dne, který je udán na šeku jako datum vystavení.

Aplikační situace a řešení

Zadání: Dlužník podepíše blankosměnku a věřitel ji doplní jinak, než bylo ujednáno.

Právní rozbor: Posoudí se dohoda o vyplnění, povaha námitek, postavení nynějšího majitele a důkazní povinnosti. Samotný podpis neřeší přípustnost každého doplnění.

Zkouškové minimum

- Dluhopis.
- náležitosti.
- vlastní a cizí směnka.
- aval.
- rubopis.
- blankosměnka.
- šek.

Předpisy a doložená časová znění

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.): § 1–2, § 6, § 9. Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I: § 1, čl. II § 1, čl. II § 3, § 10–11, čl. II § 12, čl. II § 29, § 30, § 75. Znění: 1. 1. 2014.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 175. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

Studijní výklad pracuje s jednotlivými doloženými zněními. Není potvrzením úplného právního stavu k 1. 5. 2027. Odborné názory a návrhy reformy jsou odlišeny od soudních závěrů a účinných pravidel.